

1501193-89.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2167564 - 03º D.P.

SOROCABA, 1839/21/607 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR CHAGAS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

JÚLIO CÉSAR CHAGAS, qualificado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501193-89.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2167564 - 03º D.P.

SOROCABA, 1839/21/607 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR CHAGAS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

JÚLIO CÉSAR CHAGAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque em 22 de junho de 2021, por volta de 01h51mins, no cruzamento das Ruas Juvenal de Campos, altura do numeral 100, e Rua

Professor Paulo Montserrat, Vila Conceição, via pública, neste município e comarca de Sorocaba, guardava e trazia consigo drogas consistentes em 87 (oitenta e sete) microtubos plásticos contendo 16,65g de cocaína sob a forma de "crack"; 108 (cento e oito) invólucros plásticos contendo 30,31g também de cocaína sob a forma de "crack"; 149 (cento e quarenta e nove) microtubos plásticos contendo 26,2g de cocaína; e 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos contendo 104,85g de tetrahidrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Notificado (fl. 151), apresentou defesa preliminar (fl. 155).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2022 e o réu citado.

Em audiência por videoconferência foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e o acusado foi interrogado ao final (fl. 175). Houve a homologação da desistência da oitiva de uma testemunha da acusação.

Foi instaurado incidente de dependência toxicológica a pedido da defesa, homologado o laudo pericial, o qual concluiu pela imputabilidade de Júlio (fls. 178/182).

Por memoriais escritos, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, por entender comprovada autoria e materialidade (fls. 188/192).

Por memoriais escritos, o Defensor Público postulou por sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 196/199).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 147/149 e 172/174) e provas colhidas em juízo.

A autoria é certa.

Edson Valter Paz, policial militar, aduziu que patrulhava com seu colega Marcelo e, ao avistar o acusado caminhar na via pública, empreendeu fuga com uma sacola nas mãos. Abordado, em revista pessoal encontradas 05 pedras de crack e R\$ 15,00 reais. Na sacola lançada ao solo, achadas as demais drogas e R\$ 106,00 reais. Indagado, não soube explicar os entorpecentes e o dinheiro.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Afirmou que é morador de rua, usuário de crack e catador de papelão. Foi abordado pelos policiais militares, estava com as drogas nas mãos para uso, negou a propriedade das que estavam na sacola. Tinha saído do estabelecimento prisional há pouco mais de trinta dias.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

A versão de Júlio de que os agentes o abordaram sem nenhum motivo é fantasiosa. A testemunha da acusação confirmou que não conhecia o réu. Edson decidiu pela abordagem após este se assustar com sua presença e empreender fuga com uma sacola nas mãos, a qual foi dispensada posteriormente.

Comprovada a materialidade e indubitosa a autoria, passo a dosar as penas.

Atento ao artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é multirreincidente, tem extensa anotação cartorária, sendo a primeira no ano de 2003, estava em regime aberto há pouco mais de trinta dias quando flagrado praticando o tráfico de drogas (fls. 222/231). Assim, estabeleço sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) pela reincidência, totalizando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor. Ausentes demais causas modificadoras, torno-as definitivas.

Inviável a aplicação do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em razão da variedade e quantidade de drogas apreendidas, denota-se que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes. Portanto, a grande quantidade, indicativa de profissionalização, demonstra que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que obsta a aplicação do redutor no presente caso.

Júlio César iniciará o cumprimento da pena no regime inicial fechado, único

compatível com a gravidade do crime, e também pela variedade e quantidade das drogas apreendidas, circunstâncias essas que exigem o tratamento mais rigoroso pelo legislador. Também por essa razão, denego-lhe o direito de responder a eventual recurso em liberdade, ponderada aqui a reincidência do réu que não permite qualquer benefício em seu favor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JÚLIO CÉSAR CHAGAS, R.G nº 51.595.138 SSP/SP às penas de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Determino o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em favor da União, visto que ligado diretamente à prática do comércio ilícito de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: 1- Oficie-se ao: Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; e ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; 2- Expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C

Sorocaba, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA